

בבית המשפט העליון

רע"פ 1076/16

לפני : כבוד השופט ס' גיבוראן

המבקש : חיים כהן

נ ג ד

המשיבה : מדינת ישראל

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי
בתל אביב-יפו מיום 14.1.2016 בעפ"ת 56337-12-15 שניתן
על ידי כבוד השופט ר' בן-יוסף [פורסם בנבו]

בשם המבקש : עו"ד דוד גולן

חקיקה שאוזכרה :

[פקודת התעבורה \[נוסח חדש\] : סע' 10\(א\), 62\(1\), 67](#)

[פקודת ביטוח רכב מנועי \[נוסח חדש\], תש"ל-1970 : סע' 2](#)

[חוק העונשין, תשל"ז-1977](#)

מיני-רציו :

* ככלל, מצב בריאותי קשה אינו מקנה לעבריין פטור מעונש מאסר בפועל בגין מעשיו.

* עונשין – ענישה – הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה

* עונשין – ענישה – מתחם הענישה

* עונשין – ענישה – שיקולי ענישה

* דיון פלילי – ערעור – רשות ערעור

* דיון פלילי – ערעור – עונש

* תעבורה – ענישה – מדיניות ענישה

.

בר"ע על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי, בגדרו נדחה ערעור המבקש על גזר דינו של בימ"ש לתעבורה ובו הושתו על המערער 18 חודשי מאסר בפועל בגין הרשעתו (ע"פ הודאתו) בעבירות של נהיגה בזמן פסילה, ללא רישיון נהיגה תקף וללא ביטוח. המבקש טוען כי מצבו הרפואי מצדיק שלא יוטל עליו עונש מאסר בפועל.

ביהמ"ש העליון דחה את הבקשה בקבעו:

לא נמצא כי הבקשה מעוררת שאלה עקרונית או שיקולי צדק המצדיקים את התערבותו של ביהמ"ש זה. עניינה של הבקשה הוא בחומרת העונש שהוטל על המבקש. כידוע, חומרת העונש אינה מקימה עילה למתן רשות ערעור, אלא במקרים חריגים בהם העונש סוטה במידה ניכרת ממדיניות הענישה בעבירות דומות. במקרה דנא, לא נמצאה סטייה כלשהי בעונש שהוטל על המבקש, וודאי שלא סטייה קיצונית.

אשר למצבו הרפואי של המבקש. אין ממש בטענת המבקש לפיה ביהמ"ש לתעבורה שגה בקביעת מתחם העונש ההולם משום שלא היה מודע למצבו הרפואי. לפי תיקון 113 לחוק העונשין, המבנה את שיקול הדעת השיפוטי בענישה, מצבו הרפואי של נאשם נשקל במסגרת הנסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה, ומכאן שמדובר ברכיב המשפיע על גזירת עונשו של המבקש בתוך מתחם העונש ההולם. לפיכך, לא היה במצב הרפואי להשפיע על מתחם העונש, אלא על מיקום המבקש ביחס אליו.

המבקש טוען, בהסתמך על פסק הדין בעניין לופוליאנסקי, כי היה מקום לחרוג לקולה ממתחם הענישה בשל מצבו הרפואי. אין לקבל טענה זו. ההכרעה בעניין לופוליאנסקי נעשתה על רקע נסיבותיו המיוחדות של אותו מקרה, בהן ביהמ"ש התרשם, בין היתר, כי עונש מאסר עשוי להביא לקיצור ממשי של תוחלת חייו בשל מחלתו. ככלל, מצב בריאותי קשה אינו מקנה לעבריין פטור מעונש מאסר בפועל בגין מעשיו. הנחת המוצא היא שגורמי הרפואה בשב"ס ערוכים לטפל באסירים במצבים רפואיים שונים, כולל מצבים רפואיים שאינם פשוטים, וחזקה היא שהאסיר יקבל את הטיפול הרפואי לו הוא נזקק בין כותלי בית הסוהר. במקרה הנדון, נמצא כי שב"ס ערוך לטפל במצבו הרפואי של המבקש.

החלטה

1. לפניי בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (השופט ר' בן-יוסף) בעפ"ת 56337-12-15 מיום 14.1.2016 [פורסם בנבו], בגדרו נדחה ערעורו של המבקש על גזר דינו של בית משפט השלום לתעבורה בתל אביב-יפו (סגנית הנשיא נ' פראג לבוא) בפ"ל 2176-09-15 מיום 24.12.2015 [פורסם בנבו], כפי שיפורט להלן.

רקע והליכים קודמים

2. המבקש הורשע בבית המשפט לתעבורה ביום 20.12.2015, על יסוד הודאתו בעובדות כתב אישום, בעבירות של נהיגה בזמן פסילה, לפי סעיף 67 לפקודת התעבורה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 (להלן בהתאמה: פקודת התעבורה ו-עבירת נהיגה בזמן פסילה); נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף, לפי סעיף 10(א) בצירוף סעיף 62(1) לפקודת התעבורה; ושימוש ברכב ללא פוליסת ביטוח תקפה, לפי סעיף 2 לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970. על פי עובדות כתב האישום, המבקש נפסל

מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 18 חודשים בגזר דינו של בית המשפט לתעבורה בתל אביב-יפו בפ"ל 3749-01-14 מיום 20.7.2015 (להלן בהתאמה: התיק הקודם ו- הפסילה). חרף האמור, ביום 8.9.2015, המבקש נמצא נוהג ברכב בשכונת רמת אפעל שבעיר רמת גן – וזאת, בעוד הפסילה בתוקף ולמרות העובדה שתוקף רישיון הנהיגה שלו פג.

3. ביום 20.12.2015, נשמעו הטיעונים לעונש, ובמהלכם טען המבקש כי לאחר הפסילה שכר נהג כדי לקיים את הוראת בית המשפט. לטענתו, ביום האירוע הוא קיבל שיחת טלפון מבית ספרה של בתו, בו נאמר לו שהיא נפלה ונחבלה. הוא הסביר כי נלחץ ולכן התיישב מאחורי ההגה, כאשר לגרסתו, מרחק הנסיעה היה מרחק קצר של כ-900 מטרים. ביום 24.12.2015, בית המשפט לתעבורה גזר את עונשו של המבקש. תחילה, בית המשפט לתעבורה עמד על כך שלמבקש 106 הרשעות קודמות בעבירות תחבורה, וביניהן שישה מקרים קודמים של נהיגה כאשר רישיונו אינו בתוקף. עוד עמד בית המשפט על כך שבמסגרת התיק הקודם – שאף עניינו בנהיגה בזמן פסילה – נגזר על המבקש עונש של 4 חודשי מאסר לריצוי בדרך של עבודות שירות. המבקש ביקש אורכה לפני תחילת ריצויו של עונש זה, וביצע את העבירות מושא כתב האישום במהלך תקופת האורכה שניתנה לו. עוד הוסיף בית המשפט לתעבורה כי נגד המבקש תלוי ועומד עונש בר הפעלה של שישה חודשי מאסר על תנאי. נוכח עבר פלילי זה, בית המשפט לתעבורה מצא כי אין במאסר על תנאי או במאסר לריצוי על דרך של עבודות שירות כדי להרתיע את המבקש מביצוע עבירות נוספות.

לאחר דברים אלו, בית המשפט לתעבורה נפנה לקבוע את מתחם העונש ההולם את מעשיו של המבקש. בית המשפט ציין כי עבירות הנהיגה בזמן פסילה מהווה את אחת העבירות החמורות בפקודת התעבורה. זאת, שכן הפסילה היא הדרך בה בית המשפט מונע את נהיגתו של אדם אשר מסכן את הציבור, ונהיגה בזמן הפסילה מסכלת תכלית זו ומטילה סיכון על שלום הציבור. בנוסף, בית המשפט לתעבורה ציין כי יש בעבירה זו זלזול בהחלטה שיפוטית, המבטא פגיעה בשלטון החוק. על סמך מאפיינים אלו, לצד עברו הפלילי של המבקש, בית המשפט לתעבורה מצא כי מתחם העונש ההולם נע בין מספר חודשי מאסר ל-20 חודשי מאסר בפועל, ובין שנתיים לחמש שנות פסילת רישיון.

באשר לטענותיו של המבקש בדבר נפילתה של בתו, בית המשפט לתעבורה הדגיש כי המרחק של 900 מטר הוא מרחק אותו ניתן לגמוע ברגל בתוך פחות מעשר דקות, או לחלופין להזמין מונית או לבקש סיוע משכן. כן התייחס בית המשפט לתיק הקודם, שאף בו הצדיק המבקש את התנהגותו בנסיבות חריגות ומיוחדות. על יסוד

האמור, בית המשפט לתעבורה השית על המבקש עונש של 15 חודשי מאסר בפועל, מהם ינוכו 108 הימים בהם שהה במעצר ובמעצר בפיקוח אלקטרוני. כן הפעיל בית המשפט את עונש המאסר המותנה מהתיק הקודם, כך ששלושה חודשים ממנו ירוצו במצטבר – וכך שבסך הכול, הוטל על המבקש עונש של 18 חודשי מאסר בפועל. עוד השית בית המשפט לתעבורה על המבקש את העונשים הבאים: פסילה בפועל של רישיון הנהיגה לתקופה של שנתיים; הפעלת עונש פסילה על תנאי למשך 6 חודשים מהתיק הקודם; ומאסר על תנאי של 8 חודשים למשך 3 שנים, שלא ינהג בעת פסילה או כאשר רישיון הנהיגה שלו אינו בתוקף.

יצוין, כי מיד לאחר שימוע גזר הדין, הגיש המבקש מסמך תוצאות בדיקת MRI, אשר לטענתו נתקבלה רק לאחר שמיעת הטיעונים לעונש, וממנה עלה כי לקה במחלה קשה.

4. המבקש ערער על חומרת העונש לבית המשפט המחוזי, ובין השאר טען כי לא ניתן בגזר הדין משקל למחלתו, משום שעובדה זו הועלתה רק לאחר שלב הטיעונים לעונש. ביום 14.1.2016, בית המשפט המחוזי דחה את הערעור, תוך שקבע כי גזר דינו של בית המשפט לתעבורה הוא ראוי בנסיבות העניין, וכי עניינו של המבקש נכנס בגדר המצבים החריגים בהם ניתן להטיל לראשונה עונש מאסר בפועל ללא קבלת תסקיר שירות מבחן. כאשר למחלתו של המבקש, בית המשפט המחוזי הדגיש כי שירות בתי הסוהר ערוך לטפל גם בעוברי עבירות חולים, ולמען הזהירות הפנה את תשומת ליבו של השירות למצבו של המבקש. מכאן הבקשה שלפניי.

הבקשה למתן רשות ערעור

5. בבקשה שלפניי, טוען המבקש כי העונש שהוטל עליו חורג במידה קיצונית מהעונש הראוי, לטעמו, בנסיבות המקרה, וזאת בשל שני נימוקים: ראשית ועיקר, המבקש טוען כי מצבו הרפואי מצדיק הקלה בעונשו, כך שלא יוטל עליו עונש מאסר בפועל. המבקש מסתמך על פסק דינו של בית משפט זה בע"פ 5669/14 לופוליאנסקי נ' מדינת ישראל (29.12.2015) [פורסם בבנו] (להלן: עניין לופוליאנסקי), וסבור כי עניינו נכנס בגדר המקרים החריגים בהם מאסר בפועל עשוי להביא לקיצור תוחלת החיים. המבקש מוסיף וטוען כי הייתה חובה על בית המשפט לתעבורה לבחון מחדש את מתחם העונש שנקבע, לאחר שהעלה את טענותיו בדבר מצבו הרפואי, ואף לבקש חוות דעת מומחה בעניין הסיכון הרפואי אשר עשוי להיווצר משהייה במאסר. שנית, המבקש סבור כי בית המשפט לתעבורה שגה באופן בו התייחס לטענות אותן העלה במסגרת הטיעונים לעונש, לפיהן מדובר היה בנסיעה למרחק קצר בשל נפילתה של בתו. לשיטת

המבקש, משהודה בעובדות כתב האישום שלא במסגרת הסדר טיעון, היה מקום לבחון את הטענות אותן העלה ברף הוכחה נמוך יותר ולקבוע שנסע נסיעה קצרה בלבד כנסיבה מקלה הנוגעת לביצוע העבירה.

דיון והכרעה

6. אין בידי לקבל את הבקשה למתן רשות ערעור. הלכה היא כי רשות לערעור שני תינתן רק במקרים בהם עולה מהבקשה סוגיה עקרונית בעלת חשיבות כללית, בין משפטית ובין ציבורית (בר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123 (1982)), או אם ישנם שיקולי צדק ייחודיים בנסיבות המקרה (ראו: [רע"פ 5066/09](#) אוהיון נ' מדינת ישראל (22.4.2010) [פורסם בנבו]). עיינתי בבקשה, בפסקי דינן של הערכאות הקודמות ובמסמכים הרפואיים אשר הוגשו על ידי המבקש, ולא מצאתי כי הבקשה שלפניי מעוררת שאלה עקרונית או שיקולי צדק המצדיקים את התערבותו של בית משפט זה.

7. עניינה של הבקשה שלפניי הוא בחומרת העונש שהוטל על המבקש. כידוע, חומרת העונש אינה מקימה עילה למתן רשות ערעור, אלא במקרים חריגים בהם העונש סוטה במידה ניכרת ממדיניות הענישה בעבירות דומות (ראו: [רע"פ 9102/15](#) פאר נ' מדינת ישראל, פסקה 10 (26.1.2016) [פורסם בנבו]; [רע"פ 1429/13](#) מוסרי נ' מדינת ישראל, פסקה 8 (25.7.2013) [פורסם בנבו]). במקרה שלפניי, לא מצאתי סטייה כלשהי בעונש שהוטל על המבקש, ובוודאי שלא סטייה קיצונית. בית המשפט לתעבורה פירט בגזר דינו את השיקולים לחומרה בעניינו של המבקש, המצדיקים קביעת מתחם ענישה הכולל רכיב של עונש מאסר בפועל, ואין לי אלא להצטרף לדבריו – המבקש הפגין זלזול בהוראה שיפוטית, עת בחר לשבת מאחורי ההגה חרף ידיעתו הברורה על קיומה של הפסילה. המעשה נעשה כשנה וחצי בלבד אחרי שהמבקש נתפס בביצוע מעשים דומים, וכחודש וחצי לאחר שהוטלו על המבקש עונשים של מאסר לריצוי בדרך של עבודות שירות ומאסר מותנה. בנסיבות אלה, מתחם העונש שנקבע למבקש הוא ראוי לטעמי ואיני מוצא כל עילה להתערבות בו.

8. המבקש מעלה טענות הנוגעות לאופן שבו בחן בית המשפט לתעבורה את הראיות שהביא בדבר נפילתה של בתו ובדבר המרחק הקצר שנהג – אשר מהוות לטעמו נסיבות מקלות הנוגעות לביצוע העבירות. סבורני כי סוגיות אלו אינן מתעוררות במקרה שלפניי, שכן דחיית טענתו של המבקש בעניין זה נעשתה גם מתוך הנחה שהנסיבות שתיאר הן נכונות. בית המשפט לתעבורה הדגיש כי בתו של המבקש אך נחבלה קלות, כפי שהוא אף הודה בעצמו, ומהאישור עלה שנקרא לבית הספר להרגיע

אותה. בנוסף, בית המשפט לתעבורה דחה את הטענה כי המרחק הקצר מהווה נסיבה לקולה, תוך שהדגיש כי מדובר במרחק שאותו ניתן לגמוע ברגל בזמן קצר או להזמין מונית. משכך, השאלה העקרונית אותה מעלה המבקש לא השפיעה על גזר דינו.

9. נותרה טענתו של המבקש בדבר מצבו הרפואי, אשר לגישתו יש בו להצדיק הקלה בעונשו. תחילה, יובהר כי אין ממש בטענתו של המבקש לפיה בית המשפט לתעבורה שגה בקביעת מתחם העונש ההולם את העבירה משום שלא היה מודע למצבו הרפואי. לפי תיקון 113 [לחק העונשין](#), התשל"ז-1977, המבנה את שיקול הדעת השיפוטי בענישה, מצבו הרפואי של נאשם נשקל במסגרת הנסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה, ומכאן שמדובר ברכיב המשפיע על גזירת עונשו של המבקש בתוך מתחם העונש ההולם. לפיכך, לא היה במצב הרפואי להשפיע על מתחם העונש, אלא על מיקומו של המבקש ביחס אליו.

שנית, המבקש טוען, בהסתמך על פסק הדין בעניין לופוליאנסקי, כי היה מקום לחרוג לקולה ממתחם הענישה בשל מצבו הרפואי. אין בידי לקבל טענה זו. כפי שציינתי לאחרונה, ההכרעה בעניין לופוליאנסקי נעשתה על רקע נסיבותיו המיוחדות של אותו מקרה, בהן בית המשפט התרשם, בין היתר, כי עונש מאסר עשוי להביא לקיצור ממשי של תוחלת חייו בשל מחלתו (ראו: [דנ"פ 623/16](#) פינטו נ' מדינת ישראל, פסקה 7 (8.2.2016) [פורסם בנבו]; וכן ראו: עניין לופוליאנסקי, פסקה 191). ככלל, מצב בריאותי קשה איננו מקנה לעבריין פטור מעונש מאסר בפועל בגין מעשיו, ככל שעונש זה מוצדק לגביו לאחר הרשעתו (ראו: [ע"פ 4327/12](#) פלוני נ' מדינת ישראל, פסקה 35 (5.6.2013) [פורסם בנבו]; [ע"פ 7453/09](#) פלוני נ' מדינת ישראל, פסקה 14 (16.3.2011) [פורסם בנבו]). הנחת המוצא היא שגורמי הרפואה בשירות בתי הסוהר ערוכים לטפל באסירים במצבים רפואיים שונים, כולל מצבים רפואיים שאינם פשוטים, וחזקה היא שהאסיר יקבל את הטיפול הרפואי לו הוא נזקק בין כותלי בית הסוהר (ראו: עניין לופוליאנסקי, פסקה 222; [ע"פ 9155/12](#) פלוני נ' מדינת ישראל, פסקה 18 (19.11.2014) [פורסם בנבו]; [ע"פ 8226/06](#) טוויל נ' מדינת ישראל, פסקה 6 (10.4.2007) [פורסם בנבו]). במקרה שלפניי, בית המשפט המחוזי התרשם כי מצבו הרפואי של המבקש הוא כזה אשר שירות בתי הסוהר ערוך לטפל בו, ולאחר שעיינתי במסמכים הרפואיים שצורפו לבקשה, אני מצטרף למסקנתו. כן איני סבור כי יש במצב רפואי זה להצדיק הפחתה מהעונש שהוטל על המבקש גם בתוך מתחם העונש, בשים לב לנסיבות המקרה. לפיכך, דין בקשת רשות הערעור להידחות.

10. סוף דבר, הבקשה נדחת. יחד עם זאת, ולפנים משורת הדין, ראיתי לנכון להיעתר לבקשתו של המבקש לדחות את מועד התייצבותו לעונש המאסר, על מנת

שיוכל לעבור את הטיפולים הרפואיים שנקבעו לו ליום 18.2.2016. אני מורה כי המבקש יתייצב לתחילת ריצוי עונש מאסרו ביום 1.3.2016 בימ"ר ניצן – לא יאוחר משעה 10:00 או על פי החלטת שב"ס, כשברשותו תעודת זהות או דרכון. על המבקש לתאם את הכניסה למאסר, ככל שטרם עשה זאת, כולל האפשרות למיון מוקדם, עם ענף אבחון ומיון של שב"ס בטלפונים 08-9787377 ; 08-9787336.

ניתנה היום, ב' באדר א' התשע"ו (11.2.2016).

ש ו פ ט

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 16010760_H01.doc שצ
מרכז מידע, טל' 077-2703333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il

ס' ג'ובראן 54678313
נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

[בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כאן](#)